

주 의 요 구 / 통 보

1. 제 목 : 국유재산 개·보수 공사 수행 부적정
2. 소관부점 : 인천지역본부, 국유재산기획처
3. 내 용 :

가. 업무개요

인천지역본부는 「국유재산법 시행령」 제23조 및 「수탁 국유일반재산 관리처분 업무요강」에 따라 위탁받은 국유재산을 공익목적으로 관리하고 필요시 개·보수하는 공사를 수행하고 있으며 국유재산기획처는 국유재산 관리·처분 업무 관련 내규관리를 총괄하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「수탁 국유일반재산 관리처분 업무요강」(이하 “요강”이라 한다) 제29조에 따르면 국유재산이 파손 또는 훼손으로 사용에 장애가 있다고 판단되는 경우에는 수리 또는 보수를 한다고 되어 있고

요강 제31조에 따르면 단순한 부분의 공사와 공사금액이 500만 원 이하인 경우를 제외하고는 공사 범위 및 면적, 시공방법, 자재의 선택, 공사기간, 공사의 책임 및 안전을 포함한 시방서를 작성하게 되어 있다.

한편, 「건설기술 진흥법 시행규칙」 제40조에 따르면 각 공사의 시방서는 공사의 분류에 따라 시공기준을 기술한 표준시방서²³⁾ 및 전문 시방서를 기본으로 하여 작성하도록 되어 있다.

따라서, 국유재산 개·보수 공사가 효율적으로 수행될 수 있도록 시방서를 작성하여 시방서에 따라 공사를 수행하는 것이 타당하다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 동안 인천지역본부에서 실시한 개·보수 공사 15건²⁴⁾에 대해 공사 수행의 적정성을 점검한 결과

그 중 ‘△△시 △△구 △△동 산XX-X’(임야, XX,XXX㎡) 소재 국유재산의 경우 지자체의 재해위험 우려가 있는 재산에 대한 안전조치 요청²⁵⁾과 인접지 소유자의 민원에 따라 옹벽 설치 등 [그림 2]와 같은 위치에 총 3건의 공사를 수행하였는데

[그림 2] ‘△△시 △△구 △△동 산XX-X’ 공사 위치도, 시공사진

“기재 생략”

23) 「건설기술 진흥법」 제44조에 따르면 국토교통부장관 등이 각 공사별 표준시방서 등을 정하게 되어 있으며, 이 표준시방서는 국토교통부 고시문과 「건설기술 진흥법 시행령」 제65조에 따라 설치된 국가건설기준센터 홈페이지를 통하여 찾을 수 있음

24) 감사대상기간 중 수행한 개·보수 공사 57건 중 동일 필지에 2회 이상 공사 계약을 체결한 건임

25) ‘청천농장 절개지 임야 관리 협조 요청’(○○○ ○○○○, 2018. 1. 2.)

위 공사는 안전과 관련된 공사로 단순한 부분의 공사에 해당하지 않고, [표 6]과 같이 각 공사금액이 500만 원을 초과하므로 요강 제31조에 따라 시방서를 작성하여 개·보수 공사를 수행하여야 하는데도 시공기준 및 시공기술 등을 담은 시방서를 작성하지 않고 공사를 수행한 사실이 있다.

[표 6] ‘△△시 △△구 △△동 산XX-X’ 공사 상세내역

(단위 : 천 원)

순번	공 사 명	계약일자	공사금액	시방서 작성여부
합 계(3건)			30,445	-
1	“기재 생략”			
2				
3				

한편, 시방서 작성업무를 살펴보면 국유재산 관리 담당자가 시공 조건, 시공방법과 그에 맞는 재료 선택, 시공에 따른 검사 방법 등을 고려한 시방서를 작성하려면 상당한 시간이 소요될 수밖에 없으므로 위 사례와 같이 안전상 시급히 수행해야 하는 공사인 경우에는 시방서를 작성하고 공사를 수행하기가 사실상 어려운 상황이 발생할 수 있다.

또한, 요강 제31조에서는 공사 범위 및 면적, 시공방법, 공사기간 등 각 호의 내용을 시방서에 포함하도록만 하고 있고 시방서의 형식, 표준시방서 활용 등에 대한 내용은 정하고 있지 않아서 국유재산 관리 담당자의 전문성 여부 등에 따라 시방서가 불충분하고 일관성 없이 작성될 우려가 있다.

따라서, 국유재산 개·보수 공사에 있어서는 국토교통부가 고시한 표준시방서를 활용²⁶⁾하는 등 국유재산 관리 담당자가 효율적으로 업무를 수행할 수 있도록 하고, 국유재산 개·보수 공사의 실제 업무 현황에 맞게 내규가 운영될 수 있도록 관련 규정을 정비할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 인천지역본부에서는 시방서 작성 대상 공사에 대해 시방서를 작성하지 않은 사실에 대해서 감사결과를 수용하면서 해당 국유재산이 지자체로부터 수차례 안전조치 이행통보 받았는데도 사인 토지의 경계와 접해 있다는 사유 등으로 장기간 안전조치가 되지 않아 국민의 안전과 재산상 피해가 우려되는 상황에서 담당자가 민관합동 재해위험 협의체를 구성하고, 수차례 간담회를 통해 이해관계인을 설득하는 등 적극적으로 업무를 수행하는 과정에서 발생하였다고 답변하면서 실무적으로 시방서를 작성하는데 어려움이 있다는 의견을 제시하였다.

국유재산기획처에서는 국유재산 개·보수공사가 효율적으로 수행 되도록 시방서 적성 등 관련 규정을 정비하겠다고 답변하였다.

26) 국토교통부에서는 분산된 국가건설기준을 통합된 코드체계로 전환하기 위하여 2016년 7월 이후로 LH공사, 한국철도시설공단 등 각 발주청에서 운영중인 표준시방서를 통·폐합하였으며, 각 발주청에서는 표준시방서를 활용하여 공사를 수행하고 있음

4. 조치할 사항

인천지역본부 본부장은 공사금액 5백만 원 이상인 개·보수 공사를 수행하면서 시방서 작성을 누락하지 않도록 하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (주의)

국유재산기획처장은 국유재산 개·보수 공사업무 관련하여 국토교통부가 고시한 표준시방서를 활용하는 등 개·보수 공사가 효율적으로 수행되도록 「수탁 국유일반재산 관리처분 업무요강」을 합리적으로 개정하는 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)